



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Теория и история государства и права»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для самостоятельной работы
по дисциплине
«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН»

для студентов направления 40.03.01 «Юриспруденция»
очной, заочной и заочной сокращенной формы обучения

Ростов-на-Дону
2024

УДК 34

Составители: Ю.В. Осипова, М.В. Алексеева

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине «История государства и права зарубежных стран» для студентов направления 40.03.01 «Юриспруденция» очной, заочной и заочной сокращенной формы обучения / сост. Ю.В. Осипова, М.В. Алексеева. – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2024. – 23 с.

Дано описание рекомендаций и разъяснений, позволяющих обучающимся оптимальным образом организовать процесс самостоятельного или углубленного изучения курса.

Предназначены для обучающихся очной, заочной и заочной сокращенной форм обучения с целью организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «История государства и права зарубежных стран».

УДК 34

Печатается по решению редакционно-издательского совета
Донского государственного технического университета

Ответственный за выпуск:
зав. кафедрой «Теория и история государства и права»
к.ю.н., доцент М.В. Алексеева

В печать 1.11.2024 г.
Формат 60×84/16. Объем 1,4 усл. п. л.
Тираж 50 экз. Заказ № 1140

Издательский центр ДГТУ
Адрес университета и полиграфического предприятия:
344003, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

© Донской государственный
технический университет, 2024

Содержание

Аннотация	4
Введение.....	6
Организация самостоятельной работы обучающихся.....	8
Библиографические ресурсы.....	23

Аннотация

Методические указания содержат рекомендации для самостоятельного изучения курса студентами в процессе обучения с целью формирования необходимых компетенций.

Рекомендации составлены таким образом, что большая часть времени отводится на самостоятельную работу. Содержание этих рекомендаций касается:

- планирования и организации времени, необходимого для изучения дисциплины;
- работы с литературой и интернет ресурсами;
- подготовки к промежуточному контролю.

При изучении дисциплины «История государства и права зарубежных стран» обучающимся целесообразно выполнять следующие рекомендации.

1. Приступая к изучению дисциплины «История государства и права зарубежных стран», необходимо повторить основные положения курсов, логически связанных с ранее изучаемыми дисциплинами.

2. Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться составлением подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать все виды учебной работы.

3. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспекту лекций рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины раздела, затем ответить на вопросы. Такой метод дает возможность самостоятельно проверить готовность к практическому занятию, рейтингу или промежуточному контролю.

4. Особое внимание следует уделить решению практических задач и кейсов, поскольку это способствует лучшему пониманию и закреплению теоретических знаний.

5. Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины являются в равной мере важными и часто взаимосвязаны.

6. Для изучения дисциплины «История государства и права зарубежных стран» необходимо использовать различные источники: учебники, учебные и учебно-методические пособия, монографии, сборники научных статей, публикаций, справочную литературу, раскрывающую понятийный аппарат, интернет-сайты и тематические порталы. Подробный перечень рекомендуемых источников представлен в рабочей программе дисциплины.

В результате освоения дисциплины «История государства и права зарубежных стран» обучающийся:

- способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и развития права;
- осуществляет анализ особенностей происхождения государства и права у различных народов мира, выделяет общее и особенное в процессе

складывания зарубежных и отечественных государственно-правовых институтов;

- знает основы анализа особенностей происхождения государства и права у различных народов мира, выделяет общее и особенное в процессе складывания зарубежных и отечественных государственно-правовых институтов;

- выполняет оценку анализа особенностей происхождения государства и права у различных народов мира;

- способен выделять общее и особенное в процессе складывания зарубежных и отечественных государственно-правовых институтов;

- имеет навыки анализа особенностей происхождения государства и права у различных народов мира, а так же общения особенностей в процессе складывания зарубежных и отечественных государственно-правовых институтов.

Введение

Жизнь современного человека невозможно представить без государства и права. Государство и право стали настолько чем-то само собой разумеющимся, важнейшей приметой цивилизованного существования человеческого общества, отделяющего его от состояния дикости и варварства, что мы уже не задумываемся об их назначении, природе и назначении.

Осязаемость таких полиструктурных и полифункциональных социальных институтов, как государство и право, становится очевидной лишь в контексте выявления их происхождения, эволюции, внешней конфигурации, правовых и государственных учреждений на протяжении человеческой истории, изменения их роли в жизни людей на различных этапах прогресса. Как справедливо заметил французский философ и историк Ж.Ренан (1823-1892), «во всех человеческих делах, прежде всего, достойны изучения истоки».

Рассматривая сущность истории государства и права зарубежных стран, следует отметить, что при всей кажущейся простоте и очевидности предмет всеобщей истории государства и права относится к сущностно-оспариваемым явлениям. В современной юриспруденции можно выделить две точки зрения на предмет историко-правовой науки.

Первая точка зрения распространена в западной юриспруденции. Ее сторонники определяют границы предметной сферы историко-правовой науки анализом процессов возникновения и эволюции права, его институтов, форм законодательства. В российской правовой науке подобная позиция разделяется рядом авторов. Так, *В.Г. Графский* полагает, что «всеобщая история права и государства... изучает в избранных образцах возникновение, оформление и функционирование правовых обычаев и законов, а также их последующие изменения у разных народов мира в отдельные периоды от древности и средних веков до современной эпохи. Данная позиция основана на предположении о том, что право возникло раньше государства, оно существовало до государства и обусловило его развитие. Следовательно, политико-правовая история есть история правовых правил и процедур, составляющих правовой порядок на каждом историческом этапе развития конкретного общества. Слабость подобной интерпретации предмета историко-правовой науки, которая ограничивается историей возникновения и развития правовых учреждений и институтов, состоит в односторонности. Несмотря на то, что первобытное право возникло до образования государства, общеобязательность и принудительность исполнения правовых норм были гарантированы только государством. Более того, создание права и его отличительные признаки как особой разновидности социальной нормы обусловлены его связью с государством.

Вторая точка зрения при определении круга проблем, составляющих предмет историко-правовой науки, включает в него процессы государствообразования и правообразования в их взаимосвязи, протекавшие у различных народов в хронологической последовательности и оказавшие наибольшее влияние на историю государственно-правовых институтов.

Взгляды этой группы авторов носят более комплексный и сбалансированный характер.

Исходя из вышесказанного – всеобщая история государства и права – это наука, изучающая конкретно-исторические закономерности возникновения, развития и функционирования государственных и правовых учреждений и институтов в хронологической последовательности в рамках отдельных цивилизаций и у определенных народов, оказавших наибольшее влияние на политико-правовую эволюцию человечества. Однако государство и право как социальные институты выступают объектом изучения множества юридических и гуманитарных дисциплин. При этом каждая из них вычленяет из государственно-правовой сферы жизни общества те стороны, отношения и причинно-следственные связи, которые включаются исследователем (философом, социологом, правоведом, психологом, политологом и т.д.) в процесс познания с целью выявления их сущности, закономерностей развития. Эти связи и отношения и составляют предмет науки, который определяет ее особенности.

Предмет всеобщей истории государства и права *специфичен* в нескольких смыслах.

1. Его *содержание* составляют относительно *развитые модели государственного и правового порядка, политические институты и правовые системы*, существовавшие у разных народов мира в различные исторические эпохи (от древности до современности) и определившие магистральные пути мирового политического и правового прогресса человечества. Если в границах всемирной политико-правовой истории существуют разнообразные незрелые формы государственной и правовой организации общества (просто государство, традиционалистские системы права), то они выступают лишь культурным фоном, позволяющим уяснить важнейшие тенденции политико-правового прогресса.

2. Предмет историко-правовой науки является *комплексным*, т.е. историко-юридическим. С одной стороны, государство и право рассматриваются в историческом контексте как исторически сменяющие друг друга модели организации человеческого общества, смена которых объективно обусловлена существующими в конкретную эпоху экономическими, социальными, политическими и культурными условиями. С другой, сменяющие друг друга модели политического и правового порядка анализируются в целях выявления их действительного правового содержания в контексте исторических условий, места и времени. Это правовое содержание, как правило, закреплено в нормативно-правовых актах той эпохи, материализовано в политической структуре конкретного общества, полномочиях властных институтов, политическом режиме, т.е. способах властвования.

3. Всемирная история государства и права по форме знания представляет собой *историко-теоретическую дисциплину*. Знания о правовой и политической организации конкретного общества в определенную историческую эпоху представлены в единстве исторического и логического

(теоретического) уровней познания. В силу конкретно-исторического подхода к государственно-правовым явлениям и процессам, присущим тому или иному обществу на том или ином этапе его развития, история государства и права зарубежных стран оперирует множеством исторических фактов, конкретных событий политической жизни, деятельности государств, правительств, классов, партий и пр. Однако всеобщая история государства и права не представляет собой хаотичного набора знаний о прошлом государства и права. Статус историко-правовой науки в качестве самостоятельной отрасли юридического знания обусловлен ее способностью выявлять и формулировать конкретно-исторические закономерности политического и правового развития.

Организация самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся является обязательным компонентом учебного процесса и определяется учебным планом. Виды самостоятельной работы определяются при разработке рабочих программ и фонда оценочных средств.

Самостоятельная работа обучающихся – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа обучающихся, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Целью самостоятельной работой обучающихся является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками, опытом творческой, исследовательской деятельности, развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровней.

Задачи самостоятельной работы обучающихся:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений, обучающихся;
- углубление и расширение теоретической подготовки;
- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- развитие исследовательских умений;
- использование материала, полученного в ходе самостоятельной работы на практических занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.

Функции самостоятельной работы обучающихся:

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающая (учебная деятельность на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества специалиста и гражданина);
- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Методологическую основу самостоятельной работы обучающихся составляет деятельностный подход, при котором цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, в которых обучающимся необходимо проявить знание конкретной дисциплины.

Планируемые результаты грамотно организованной самостоятельной работы обучающихся предполагают:

- усвоение знаний, формирование профессиональных умений, навыков и компетенций;
- закрепление знания теоретического материала;
- воспитание потребности в самообразовании;
- побуждение к научно-исследовательской работе;
- формирование интереса к избранной профессии и овладению ее особенностями;
- применение полученных знаний и практических навыков для анализа ситуации и выработки правильного решения, для формирования собственной позиции, теории, модели.

Выбор учебных заданий определяется учебным планом по всем направлениям подготовки.

При изучении дисциплин основных профессиональных образовательных программ практикуются разные виды и формы самостоятельной работы обучающихся.

Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие формы работ:

- изучение лекционного материала;
- поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- освоение материала, вынесенного на самостоятельное изучение;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к контрольной работе;

- подготовка к зачету, различным видам аттестации;
- написание реферата (эссе) по заданной теме;
- подготовка доклада и презентации;
- подготовка к экзамену;
- выполнение расчетно-графической работы;
- выполнение курсовой работы или проекта;
- исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и олимпиадах;
- анализ научной публикации по заранее определенной преподавателем теме;
- анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, проведение расчетов, составление схем и моделей на основе статистических материалов и др.

В образовательном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя:

- текущие консультации;
- выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом));
- прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности профессиональных умений и навыков);
- выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных квалификационных работ) и др.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными формами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются:

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);
- написание рефератов, докладов, эссе;
- подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий);
- составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.);
- углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на статью, пособие и др.);

- выполнение заданий по сбору материала во время практики;
- овладение студентами конкретных учебных модулей, вынесенных на самостоятельное изучение;
- подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и квалификационных работ;
- подготовка презентаций;
- составление глоссария, кроссворда по конкретной теме;
- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты, деловые игры);
- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов).

Структура и содержание самостоятельной работы по дисциплине представлена в оценочных материалах (оценочных средствах) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине и в рабочей программе дисциплины (модуля). Структура и содержание самостоятельной работы по дисциплине может содержать следующие.

Подготовка обучающегося к семинару (собеседованию, дискуссии).

Семинар – один из основных видов практических занятий, состоящий в обсуждении студентами предложенной заранее темы, а также сообщений, докладов, рефератов, выполненных ими по результатам учебных исследований.

Ценность семинара как формы обучения состоит в следующем:

- появляется возможность не просто слушать, но и говорить, что способствует усвоению материала: подготовленное выступление, высказанное дополнение или вывод «включают» дополнительные механизмы памяти;
- происходит углубление знаний за счет того, что вопросы рассматриваются на более высоком методологическом уровне;
- немаловажную роль играет обмен знаниями: нередко при подготовке к семинару студентам удается найти исключительно интересные и познавательные сюжеты, что расширяет кругозор всей группы;
- развивается логическое мышление, способность анализировать, сопоставлять, делать выводы;
- на семинаре студент приобретает навыки публичного выступления, учится дискутировать, обсуждать, аргументировать, убеждать, что особенно важно для будущих юристов и управленцев;
- возможность выступления в рамках семинарских занятий способствует расширению словарного запаса студента, а также усвоению им соответствующей терминологии.

Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий группового взаимодействия, обладающей особыми возможностями в обучении, развитии и воспитании. Дискуссия представляет способ организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы.

Дискуссия обеспечивает активное включение учащихся в поиск истины; создает условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на установки ее участников в процессе группового взаимодействия.

Дискуссию можно рассматривать как метод интерактивного обучения и как особую технологию. В качестве метода дискуссия активно используется для организации интенсивной мыслительной и ценностно-ориентирующей деятельности учащихся в других технологиях и методах обучения: социально-психологических тренингах, деловых играх, анализе различных ситуаций и решении задач. В качестве своеобразной технологии дискуссия сама включает в себя другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «синектика», «анализ ситуаций» и т.д.

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой участнику возможностью получить разнообразную информацию от собеседников, продемонстрировать и повысить свою компетентность, проверить и уточнить свои представления и взгляды на обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания в процессе совместного решения учебных задач.

Собеседование – это беседа студента и преподавателя. Цель такого разговора – имеет ли обучающийся знания, навыки и умения по теме собеседования.

Примерная тематика дискуссий (собеседований) и критерии их оценивания представлены в оценочных материалах (оценочных средствах) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине и в рабочей программе дисциплины (модуля).

Подготовка доклада с презентацией.

Доклад с презентацией – краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического и практического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, в рамках которой автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:

1. Проработать конспект лекций.
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу.
3. Письменно раскрыть ответ на поставленный вопрос.
4. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.

При подготовке к занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке в РПД. Тема доклада (его объем – от 10 до 15 машинописных страниц без учета приложений) определяется по согласованию с преподавателем. На основе обзора литературы готовится выступление по

рассматриваемой проблеме на 5-7 минут. Структура доклада включает в себя: титульный лист, содержание, введение, разделы основной части, заключение, перечень использованных информационных источников и возможно приложения.

Текст доклада необходимо набирать на компьютере на одной стороне листа. Размер левого поля 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм. Шрифт – TimesNewRoman, размер – 14, межстрочный интервал – 1,5. Фразы, начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки. Доклад, выполненный небрежно, неразборчиво, без соблюдения требований по оформлению, возвращается студенту без проверки с указанием причин возврата на титульном листе. Выступление по теме доклада оформляется презентацией, включающей в себя 10-15 слайдов, иллюстрирующих ключевые позиции темы.

Перечень тем (вариантов) для подготовки докладов, рефератов

(Тема выбирается студентом и в индивидуальном порядке обсуждается с преподавателем)

Вариант 1. Тема: «Государство и право Древнего Востока»

1. Доктрина легизма в государственном строительстве Древнего Китая.
2. «Древневосточная деспотия» как научная категория.
3. Восточная деспотия и «идеальное государство» Платона.

Вариант 2. Тема: «Особенности государственно-политических форм в Древней Греции»

1. «Народы моря» и их роль в развитии цивилизации.
2. Древние Афины – полис и центр культуры. Афинская демократия.
3. Роль античного наследия в европейском цивилизационном развитии.
4. Спартанская реальность и утопия Платона.

Вариант 3. Тема: «Государство и право Древнего Рима»

1. Правовые и религиозные запреты в античном праве.
2. Пространство власти: ритуал, миф и реальность в Древнем Средиземноморье.
3. Община римских граждан и римское право.
4. Марк Туллий Цицерон. Государство и право

Вариант 4. Тема: «Государство и право средневековой Франции»

1. Города средневековой Европы: возникновение, население, роль в общественном и политическом развитии.
2. Пути развития феодализма в Западной Европе.
3. Государство в структуре феодального общества.
4. Исторические предпосылки интеграционного процесса в Европе.
5. Правовые формы зависимого состояния у древних франков.
6. Государство в структуре французского феодального общества.
7. Принцип «майората» в западноевропейской и российской правовой традиции.
8. Ф. де Бомануар – светоч французской средневековой юриспруденции.

Вариант 5. Тема: «Государство и право средневековой Германии»

1. Города средневековой Германии: роль в общественном и политическом развитии страны.
2. Особенности генезиса и эволюции права средневековой Германии.
3. Понятие «вне закона» и его эволюция в германском средневековом праве.
4. «Папская революция» и роль церкви в средневековой западноевропейской цивилизации.

Вариант 6. Тема: «Государство и право средневековой Англии»

1. Поземельные отношения в средневековой Англии и их правовое урегулирование.
2. Суд присяжных и мировой суд: истоки формирования и продолжение традиций.
3. Становление юстиции «общего права».
4. Суд канцлера («справедливости»). Право справедливости. Доверительная собственность.
5. Великая хартия вольностей – конституция средневековой Англии?

Вариант 7. Тема: «Британское государство в XVII-XIX столетиях»

1. Роль пуританизма в формировании общественно-религиозного сознания в Англии XVII в.
2. Основные тенденции в развитии государств-наций и национального права в XVII - нач. XX вв.
3. Ранние буржуазные революции: предпосылки, основные преобразования, итоги.
4. Конституционно-правовая история Англии: опыт и традиции.

5. Судебно-правовая и полицейская система Англии: история формирования и перспективы развития.

Вариант 8. Тема: «Создание Соединенных Штатов Америки и эволюция государства в XVIII-XIX столетиях»

1. «Механизм сдержек и противовесов»: истоки формирования и особенности.

2. Судебно-правовая и полицейская системы США: история формирования и современность.

3. Американская государственно-политическая и правовая традиция (XVIII - XX вв.).

4. Государственная идеология в американской истории от отцов-основателей до нач. XXI в.

5. Деятельность Верховного суда в США в контексте модернизационных процессов (конец XVIII-XIX вв.).

Вариант 9. Тема: «Развитие государства во Франции в конце XVIII - XIX столетии»

1. Английское, французское, американское и русское просвещение: основные представители и идеи.

2. Наполеон Бонапарт – реформатор и законодатель.

3. Французское законодательство начала XIX в. и рецепция римского права.

4. Наследственное право Франции и Германии: сравнительный анализ на примере ГК Франции 1804 г. и ГГУ 1900 г.

5. Эволюция конституционного строя Франции: от монархии к республике и империи. Классическая наполеоновская кодификация права.

Вариант 10. Тема: «Эволюция германского политического пространства: от союза к империи (XIX-нач. XX вв.)»

1. «Малогерманский» путь объединения Германии в XIX в.

2. Эволюция государственного строя Германии на различных этапах создания централизованного государства (XIX - нач. XX в.).

3. Специфика формирования буржуазного права Германии. Кодификация имперского права.

4. Наследственное право Франции и Германии: сравнительный анализ на примере ГК Франции 1804 г. и ГГУ 1900 г.

Вариант 11. Тема: «Государства Латинской Америки»

1. Освободительные движения в первой трети XX в.: революции, ненасильственное сопротивление.
2. Национально-освободительное движение в странах Латинской Америки в XIX в.
3. Освободительные движения в первой трети XX в.: революции, ненасильственное сопротивление.
4. Реформы и революции в странах Латинской Америки во второй половине XX в.

Вариант 12. Тема: «Китайская империя в XIX веке»

1. «Небесное государство» тайпинов в Китае.
2. Изменения в государственном строе Китая на рубеже XIX-XX вв.
3. Синьхайская революция в Китае: причины и условия.

Вариант 13. Тема: «Развитие государственного строя Японии в XIX столетии»

1. Установление конституционного правления и формирование партийной системы Японии на рубеже XIX-XX вв.
2. Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в. в Японии и России: опыт сравнительного анализа.
3. Создание новой политической системы и образование партий в Японии в XIX в.
4. Рецепция и адаптация европейского права к социокультурным условиям японского общества.
5. Сан-Францисский мирный договор, его влияние на развитие государственного аппарата Японии

Вариант 14. Тема: «Эволюция государства и права Германии в XX веке»

1. Расовое законодательство фашистской Германии.
2. Идейные истоки, идеологическая доктрина и мифология национал-социализма.
3. Закон как источник гражданского и торгового права в странах романо-германской правовой системы.
4. Тоталитарные и авторитарные режимы в странах Европы в 1920-1939-е гг.
5. Раскол и объединение Германии во второй половине XX в.

Вариант 15. Тема: «Государство и право Великобритании в XX веке»

1. Английская монархия: искусство выживания.
2. Английские тредюнионы: истоки формирования и эволюция.
3. Модернизация уголовного права в современной Великобритании.
4. Делегирование законодательной функции и рационализация деятельности парламента.

Вариант 16. Тема: «Государство и право в Китае в XX веке»

1. Проблемы государственного и правового развития КНР.
2. Правовая система Китая: история и современность.
3. Контуры будущего мира: нации, регионы, транснациональные общности.

Вариант 17. Тема: «Государство и право в странах Центральной и Восточной Европы в XX веке»

1. Страны Восточной Европы во второй половине XX в.: выбор путей развития.
2. Распад многонациональных государств в Восточной Европе в 1990-е гг.: причины и последствия.
3. Эволюция конституционного строя государств Центральной и Юго-Восточной Европы в кон. XX в.: основные тенденции и направления.

Подготовка эссе.

Эссе – краткое описание исследования, прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее частную тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так или иначе с нею связанные.

Эссе имеет следующие признаки:

- наличие конкретной темы или вопроса, рассмотрение вопросов широкого круга проблем по определению не может быть выполнено в жанре эссе.
- эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета.
- как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо, такое произведение может иметь философский, историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный или чисто беллетристический характер.
- в содержании эссе оцениваются в первую очередь мировоззрение, мысли и чувства автора по вопросу исследования.

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое мышление и письменное изложение собственных мыслей.

Написание эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные понятия, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать опыт соответствующими примерами, аргументировать свои выводы.

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями:

- мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов;
- мысль должна быть подкреплена доказательствами, поэтому за тезисом следуют аргументы.

Аргументы – это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным, три аргумента могут «перегрузить» изложение, выполненное в жанре, ориентированном на краткость и образность.

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли):

- титульный лист;
- введение;
- тезис, аргументы;
- тезис, аргументы;
- тезис, аргументы;
- заключение;
- перечень использованных информационных источников.

Примерная тематика эссе.

1. Право Древнего Египта.
2. Абсолютная монархия Франции.
3. Арабский Халифат.
4. Средневековая Япония.
5. Право Древнего Китая.
6. Право Древнего Рима.
7. Франкское государство.
8. Право Древней Спарты.
9. Германия в средневековье.
10. Афинское право.
11. Средневековая Англия.
12. Общественный и государственный строй Древней Греции.
13. Право средневековой Франции.Франции.

Для студентов заочной формы обучения по дисциплине учебным планом предусматривается выполнение одной контрольной работы.

Важным элементом самостоятельной работы студентов заочной формы обучения при изучении дисциплины является выполнение предусмотренной учебным планом контрольной работы, в которой должно проявиться качество самостоятельной работы студентов в объеме, установленной программой. К написанию работы надо подходить своевременно, с таким расчетом, чтобы она поступила в университет на проверку согласно графику выполнения контрольных работ, установленному деканатом.

В этом случае, если по тем или иным причинам работа не будет зачтена, у студентов останется достаточно времени, чтобы выполнить рекомендации преподавателя по устранению недостатков и представить ее в новом варианте на повторную проверку.

Обучающиеся в процессе выполнения контрольной работы может выделить следующие этапы:

- 1) изучение литературы по варианту контрольной работы;
- 2) составление плана работы;
- 3) написание работы;
- 4) окончательное выполнение контрольной работы для отправки ее на проверку преподавателю.

Контрольная работа преследует следующие цели:

- развивать способность студента к анализу учебной и нормативной литературы;
- выработать умение систематизировать и обобщать научный материал, а также практически и юридически его оценивать;
- формировать и укреплять навыки усвоения общетеоретических понятий, аргументированного, логического, грамотного изложения положений теории предпринимательского права;
- развивать у студентов умение применять эти положения на практике.

Контрольная работа для заочной формы обучения представляет собой самостоятельное исследование студента, включающее обобщение теоретических знаний, полученных студентом в течение учебного процесса.

Структура и содержание контрольной работы по дисциплине представлена в методические указания по выполнению контрольных работ для студентов заочного обучения.

Примерная тематика письменных работ и критерии оценивания по дисциплине представлены в оценочных материалах (оценочных средствах) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине и в рабочей программе дисциплины (модуля).

Для оценки компетенций обучающихся на промежуточной аттестации по данной дисциплине, применяются вопросы к экзамену.

Примерные вопросы к экзамену.

1. Предмет науки история государства и права зарубежных стран, ее методология, функции и значение.

2. Периодизация истории государства и права зарубежных стран: многообразие подходов.
3. Государственный и общественный строй древневосточных цивилизаций.
4. Основные черты древневосточного права.
5. Развитие государственного строя в Древних Афинах. Реформы Солона и Клисфена.
6. Особенности государственного и общественного строя Древней Спарты.
7. Основные черты афинского права: источники права, право собственности и обязательства, брак и семья, преступление и наказание.
8. Эволюция римской государственности. Плебеи и патриции: сущность и итоги противостояния.
9. Основные этапы развития римского права. Эволюция источников права и правовой системы.
10. Законы XII таблиц: структура, содержание, основные институты и значение.
11. Государственный и общественный строй древних франков. Дворцово-вотчинная система управления.
12. Раннефеодальное государство во Франции (IX-XIII в.).
13. Образование сословно-представительной монархии во Франции. Великий мартовский ордонанс 1357 г.
14. Абсолютная монархия во Франции (XVI-XVIII вв.). Центральное и местное управление. Судопроизводство.
15. Германия в период территориальной раздробленности: особенности государственно-политического и правового развития.
16. Салическая правда, ее содержание и значение. Преступление и наказание. Судебный процесс по Салической правде.
17. Основные черты средневекового права.
18. Партикулярные правовые системы средневековья.
19. «Каролина» - уголовно-судебное уложение средневековой Германии.
20. Кутюмы Бовези XIII в.
21. Нормандское завоевание Англии и его влияние на государственное развитие страны. Раннее англосаксонское законодательство.
22. Сословно-представительная монархия в Англии (XIII-XV вв.).
23. Великая хартия вольностей 1215 г.: содержание и значение.
24. Абсолютная монархия в Англии (XV-XVII вв.). Особенности английского абсолютизма.
25. Особенности развития права в средневековой Англии. Общее право. Статутное право. Право справедливости. Кровавое законодательство.
26. Место и роль церкви в средневековой цивилизации. Каноническое право.

4. 26.Общественно-политическое развитие цивилизаций средневекового Востока.
27. Основные черты права Арабского Халифата.
28. Революция XVII в. и образование современного государства в Англии.
29. Формирование конституционной монархии в Англии. Хабеас корпус акт 1679 г. Билль о правах 1689 г. Акт об устройении 1701 г. Вестминстерская модель парламентаризма.
30. Развитие государственного строя Англии в XIX - нач. XX в. Избирательные реформы.
31. Развитие права Англии в XIX в.
32. Война за независимость и образование США. «Декларация независимости 1776 г.»
33. Конституция США 1787 г.: общая характеристика. «Билль о правах 1791г.»
34. Гражданская война в США 1861-1865 гг. и конституционное закрепление ее результатов. Эволюция государственного строя и права США в конце XIX - начале XX вв.
35. Правовое развитие США в XIX в.
36. Французская буржуазная революция XVIII в.: характер и итоги. Декларация прав человека и гражданина 1789 г.
37. Государственно-правовое развитие Франции после революции 1789 г. Конституция 1799 г.
38. Вторая республика во Франции. Конституция 1848г. Образование второй империи во Франции. Конституция 1852г.
39. Установление третьей республики во Франции. Принятие конституционных законов 1875 г.
40. Гражданский кодекс Франции 1804 г.: система, институты.
41. Уголовный кодекс Франции 1810 г.: структура, система преступлений и наказаний.
42. Объединение Германии в XIX в. Создание Германской империи.
43. Конституция Германской империи 1871 г.
44. Развитие права Германии в конце XIX в. Германское Гражданское Уложение 1900 г.
45. Англосаксонская и континентальная правовые системы: сходства и различия.
46. Революция Мэйдзи и государственная модернизация в Японии. Конституция 1878 г.
47. Уголовный кодекс Японии 1907 г.: сущность и содержание.
48. Государственная модернизация в Китае. Конституция 1912 г.
49. Государственное развитие стран Латинской Америки в XIX в.
50. Правовое развитие стран Латинской Америки в XIX в.
51. Государственный строй США в XX в.: тенденции государственно-политического и правового развития.

52. «Новый курс» Ф. Рузвельта: итоги и значение.
53. Основные изменения в праве США в XX в.
54. Эволюция государственного строя Англии в XX в.
55. Основные изменения в праве Англии в XX в.
56. Эволюция государственно-политических институтов Третьей республики.
57. Установление режима Четвёртой республики во Франции. Конституция 1946 г.
58. Политический режим Пятой республики во Франции. Конституция 1958 г.
59. Правовое развитие Франции в XX в.
60. Революция 1918 г. в Германии. Веймарская конституция 1919 г.
61. Установление фашистской диктатуры в Германии. Государственный механизм фашистской Германии.
62. Послевоенное устройство Германии. Боннская конституция 1949 г. Воссоединение Германии.
63. Государственно-правовое развитие Японии между двумя мировыми войнами. Особенности фашистского режима в Японии.
64. Государственный строй Японии по Конституции 1947 г.
65. Государственный строй Италии после Первой мировой войны. Установление и крах фашистской диктатуры.
66. Государственно – правовое развитие стран Центральной и Юго-Восточной Европы в XX в.
67. Демократические революции 1989-1990 гг. и эволюция конституционного строя государств Центральной и Юго-Восточной Европы.
68. Становление государственной независимости в странах Азии и Африки. Эволюция государственности в странах Латинской Америки в XX в.
69. Специфика конституционного развития в странах Азии и Африки в XX в.
70. Особенности государственно – правового развития зарубежных стран в условиях глобализации.

Библиографические ресурсы

1. Пашенцев, Д.А. История государства и права зарубежных стран: Учебник/Москва: Юстиция, 2023.
2. Рубаник, В.Е. История государства и права зарубежных стран: Учебник/ Москва: КноРус, 2023.
3. Оришев, А.Б.. История: от древних цивилизаций до конца XX в.: Учебник/ А.Б Оришев, В. Н. Тарасенко – Москва: Издательский Центр РИОР, 2022.
4. Мухаев, Р. Т. История государства и права зарубежных стран: учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. – 948 с.
5. Исаев, И.А. История государства и права зарубежных стран: учебник для бакалавров / И.А. Исаев, Т.П.Филиппова – Издательство Проспект, 2021.